ΑΡ./ΗΜ.: ΔΕΑ/24635/10.09.2025

ΔΕΑ-525018_2025

**ΤΕΥΧΟΣ 1&2 – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ&ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

**ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΔΕΑ – 525018_2025**

**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και αποψίλωσης βάσεων πυλώνων Γραμμών Μεταφοράς 150kV της γεωγραφικής ενότητας Κρήτης αρμοδιότητας Περιφερειακού Τομέα Κρήτης & Νήσων»**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Συμβατικό Τίμημα: €135.800,00, πλέον ΦΠΑ
Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος
CPV: 77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα

(υπ' αριθ. ΔΕΑ/24007/07.08.2025 Έγκριση ΑΔΜΗΕ)

***ΑΘΗΝΑ 2025***

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΑ-525018_2025**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

**«Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και αποψίλωσης βάσεων πυλώνων Γραμμών Μεταφοράς 150kV της γεωγραφικής ενότητας Κρήτης αρμοδιότητας Περιφερειακού Τομέα Κρήτης & & Νήσων»**

**ΤΕΥΧΟΣ 1**

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**


| | | |
|---|---|---|
| Τεύχος | 1 | ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ |
| Τεύχος | 2 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ |
| Τεύχος | 3 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |
| Τεύχος | 4 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| Τεύχος | 5 | ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |
| Τεύχος | 6 | ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ |
| Τεύχος | 7 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |
| Τεύχος | 8 | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ |

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΑ-525018_2025**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

**«Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και αποψίλωσης βάσεων πυλώνων Γραμμών Μεταφοράς 150kV της γεωγραφικής ενότητας Κρήτης αρμοδιότητας Περιφερειακού Τομέα Κρήτης & & Νήσων»**

**ΤΕΥΧΟΣ 1**

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

ΆΡΘΡΟ 1 ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....3
ΆΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....4
ΆΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ .....6
ΆΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....7
ΆΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....8
ΆΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ.....8
ΆΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....9
ΆΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ.....10
ΆΡΘΡΟ 9 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ .....11
ΆΡΘΡΟ 10 ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....11
ΆΡΘΡΟ 11 ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.....13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.....23

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΑ-525018_2025**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

**«Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και αποψίλωσης βάσεων πυλώνων Γραμμών Μεταφοράς 150kV της γεωγραφικής ενότητας Κρήτης αρμοδιότητας Περιφερειακού Τομέα Κρήτης & & Νήσων»**

**ΤΕΥΧΟΣ 1**

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

Στην Αθήνα σήμερα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων :

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΔΜΗΕ Α.Ε»** ή **«ΑΔΜΗΕ»**, εφεξής **«ΑΔΜΗΕ»,** που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αριθ. 89 & Κηφισού **(ΑΦΜ 099877486 της ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004001001000, ΚΩΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1031.F01175.0001)** και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Κων/νο Κωνσταντάρα, Τομεάρχη Υπηρεσιών & Μελετών/ ΔΕΑ, ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει της υπ' αριθ. ΔΕΑ/24007/07.08.2025 έγκρισης του ΑΔΜΗΕ,

ΚΑΙ

β) της εταιρείας με την επωνυμία **«GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** εφεξής **«Ανάδοχος»**, που εδρεύει επί της οδού Σμύρνης 5, Νέα Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341, Αττική, με **ΑΦΜ 801729255, της ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162285901000** και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Παναγόπουλο Δημοσθένη,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

## Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη, τα οποία υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο :

1. Σχέδιο Συμφωνητικού
   - Παράρτημα Ι: Σύμβαση εμπιστευτικότητας,
   - Παράρτημα ΙΙ: Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων
   - Παράρτημα ΙΙΙ: Ρήτρα Ακεραιότητας
2. Πίνακες Τιμημάτων
3. Ειδικοί Όροι
4. Τεχνικές Προδιαγραφές
5. Γενικοί Όροι
6. Ασφαλίσεις
7. Στοιχεία Αναδόχου
8. Υποδείγματα

3. Σε περίπτωση διαφοράς στο κείμενο δύο ή περισσοτέρων εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Τευχών, καθορίζεται η ανωτέρω ως σειρά ισχύος αυτών, το δε προηγούμενο κατά σειρά τεύχος υπερισχύει του επόμενου. Ειδικά όσον αφορά τα λεπτομερή τεχνικά στοιχεία, υπερισχύει το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών έναντι των άλλων τευχών της Σύμβασης.
4. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί τη μοναδική σχετική με το συμβατικό αντικείμενο συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, για την παροχή των υπόψη υπηρεσιών.
5. Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις. Κάθε παράβαση αυτών συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ. Τροποποίηση όρων της παρούσας Σύμβασης επιτρέπεται μόνο εγγράφως.

## Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης

Με την παρούσα σύμβαση ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

1. Το αντικείμενο της παρούσας αφορά υπηρεσίες καθαρισμού και αποψίλωσης των εδαφοτεμαχίων των βάσεων των πύργων (πυλώνων) Γραμμών Μεταφοράς 150kV, ιδιοκτησίας ΑΔΜΗΕ, που περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές και βρίσκονται στη γεωγραφική ενότητα Κρήτης, αρμοδιότητας Περιφερειακού Τομέα Κρήτης & Νήσων της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) του ΑΔΜΗΕ, που αναφέρονται από κάθε είδους βλάστηση, όπως βάτα, χόρτα, δένδρα και αναρριχώμενα φυτά και σε κάθε περίπτωση περιμετρικά της βάσης αυτών,

σε ζώνη πλάτους δύο (2) μέτρων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργείται πρόβλημα σε όμορες ιδιοκτησίες.

Ενδεικτικά ο Ανάδοχος αναλαμβάνει:

- την απαιτούμενη εργασία (αμοιβή προσωπικού για την μηχανική κοπή),
- τη μετάβαση και την επιστροφή του εργαζομένου προσωπικού στον τόπο εργασίας,
- τα μηχανικά μέσα εφαρμογής της αποψίλωσης, των οχημάτων μετακίνησης και των απαραίτητων μηχανημάτων για την υλοποίηση των υπηρεσιών,
- τα καύσιμα των μηχανικών μέσων αποψίλωσης-κοπής, των οχημάτων μετακίνησης και των απαραίτητων μηχανημάτων για την υλοποίηση των υπηρεσιών,
- την απομάκρυνση και εναπόθεση των υλικών που προκύπτουν σε νόμιμο χώρο απόθεσης-τοποθέτησης-συγκέντρωσης (καταβολή του κόστους χρήσης χωματερής), με ευθύνη και έξοδά του Αναδόχου ή τον θρυμματισμό τους, ανάλογα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Δασαρχείων ή Δήμων (Αναλόγως ποιος Φορέας έχει την αρμοδιότητα). Οι υποδείξεις των Δασαρχείων ή Δήμων αφορούν τόσο τον τρόπο απόθεσης -τοποθέτησης-συγκέντρωσης όσο και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τον τόπο όπου θα γίνεται η απόθεση-τοποθέτηση-συγκέντρωση αυτή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους άμεσα από τον τόπο εργασίας, θα παραμένουν με ευθύνη του Αναδόχου, σε παρακείμενη του τόπου εργασίας θέση, το πολύ για δύο (2) ημερολογιακές ημέρες, ώστε να μην προκαλούν εμπόδιο προσπέλασης πεζών ή τροχοφόρων, όχληση ή κίνδυνο σε περίοικους, μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους με ευθύνη του Αναδόχου.

2. Σε περιπτώσεις που ο ανάδοχος επικαλεστεί αδυναμία πρόσβασης σε άλλα τεχνικά έργα ιδιοκτησίας τρίτων, για τα οποία φέρουν ευθύνη οι ιδιοκτήτες τους ή σε ιδιωτικές εκτάσεις τρίτων, για τα οποία φέρουν ευθύνη αυτοί, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την επιβλέπουσα υπηρεσία, η οποία πιστοποιεί την ύπαρξη της εν λόγω αδυναμίας και την καταγράφει στο Ημερολόγιο της υπηρεσίας επισυνάπτοντας και τη σχετική πιστοποίηση. Κύριος στόχος είναι η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων και η ασφαλής κυκλοφορία του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που ευρίσκονται εντός και περιμετρικά αυτών των χώρων. Με την υπογραφή της παρούσας ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τον υπεύθυνο «Τεχνικό ασφάλειας εργασίας», όπως ορίζει ο νόμος καθώς και τον Γεωπόνο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, εκτέλεση των εργασιών.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης που αφορά την εκτέλεση υπηρεσιών αποψίλωσης βάσεων πυλώνων Γ.Μ. 150kV να παραλάβει από την επιβλέπουσα υπηρεσία αντίγραφα

των αδειών του αρμόδιου Δασαρχείου ή Δήμου, εφόσον απαιτούνται και να εγκατασταθεί εντός μίας (1) ημέρας στις περιοχές που προβλέπεται η εργασία.

4. Στο τέλος των εργασιών τα εδαφοτεμάχια των πύργων θα πρέπει να είναι καθαρά τόσο από τα υπάρχοντα στο σημείο φυτά και δένδρα όσο και από τα τυχόν παλιά προϊόντα κοπής ή άλλα ξερά κλαδιά, κορμούς δέντρων κ.λπ.. Η περισυλλογή των προϊόντων αποψίλωσης θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν, μετά το πέρας των εκάστοτε εργασιών ώστε να μην προκαλούν εμπόδιο προσπέλασης πεζών ή τροχοφόρων, όχληση ή κίνδυνο σε περίοικους, μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους με ευθύνη του Αναδόχου.
5. Η εκτέλεση του προγράμματος θα γίνεται, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες που τυχόν θα παρουσιαστούν, με τρόπο ώστε η εικόνα που θα εμφανίζουν οι Γ.Μ. να είναι σταθερή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών νομοθετημάτων, των οποίων έχει γνώση ο ανάδοχος και τυχόντων πρόσθετων απαιτήσεων που θα ζητηθούν/υποδειχθούν από άλλες αρμόδιες Αρχές.

   **Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνονται ενώ οι Γραμμές Μεταφοράς θα βρίσκονται υπό τάση (πλήρη λειτουργία).**
6. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την ορθή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
7. Η εκτέλεση των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών θα γίνει σε απόλυτη συμφωνία με τις απαιτήσεις του τεύχους 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές».
8. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά εντός μιας (1) ημέρας κάθε έλλειψη, παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ' αυτόν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
9. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει αναγκαίο προσωπικό που θα εκτελέσει και θα επιτηρήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, που θα παραμένει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Σε περίπτωση αποχώρησης του Υπεύθυνου Τεχνικού Ασφαλείας ή του Υπεύθυνου Γεωπόνου ο ανάδοχος οφείλει να το δηλώσει στον ΑΔΜΗΕ, τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν την αποχώρηση του και παράλληλα υποχρεούται να ορίσει αντίστοιχο στέλεχος, με τα ίδια τουλάχιστον προσόντα. Ο αντικαταστάτης τελεί υπό τη ρητή έγκριση του ΑΔΜΗΕ.
10. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε υπόψη του κάθε είδους δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τον ΑΔΜΗΕ και αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας.
11. Για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, εφαρμόζονται οι όροι του άρθρου 12 των Γενικών Όρων.
12. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι κατά το στάδιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης :

i. θα τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4782/2021,

ii. θα τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου,

iii. δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά,

iv. θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες,

v. θα δηλώσει αμελλητί στον ΑΔΜΗΕ, από τη στιγμή που λάβει γνώση οποιαδήποτε κατάστασης (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις του ΑΔΜΗΕ περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο (οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί),

vi. θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

## Άρθρο 3 Συμβατικό Τίμημα

1. Το συνολικό Συμβατικό Τίμημα του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€135.800,00) πλέον Φ.Π.Α.

   Το συμβατικό τίμημα υπόκειται σε αναπροσαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

   Η ανάλυση του παραπάνω συμβατικού τιμήματος προκύπτει από τους πίνακες του Τεύχους 2.

2. <u>Δικαίωμα προαίρεσης</u>

   Δικαίωμα Παράτασης: Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης κατά ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και τιμή μονάδος, με εκτιμώμενη αξία έως

100% του αρχικού συμβατικού τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή, ο ΑΔΜΗΕ θα ενημερώσει τον ανάδοχο πριν τη λήξη ισχύος της σύμβασης.

3. Ρητά συμφωνείται ότι μπορεί να γίνει χρήση της δυνατότητας του άρθρου 12 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.

## Άρθρο 4 Τρόπος Πληρωμής

1. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο θα καταβάλλεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο τέλος κάθε τριμήνου, μετά την εκτέλεση των εργασιών και την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 των Ειδικών Όρων.
2. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει έντοκη προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης, εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης. Η παραπάνω χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών, που ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Αναδόχου, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου 3,5 ποσοστιαίων μονάδων. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του Επιτοκίου, η συνολική επιβάρυνση του Ανάδοχου θα ισούται με το περιθώριο.

   Η απόσβεση της ως άνω προκαταβολής θα γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, ποσού αντίστοιχου με ποσοστό 10% επί του καθαρού (προς πληρωμή) συμβατικού τιμήματος. Σε περίπτωση που πριν την καταβολή προς τον Ανάδοχο της ως άνω έντοκης προκαταβολής έχουν προηγηθεί καταβολή/ές τιμήματος με εξόφληση αντίστοιχου τιμολογίου, για τον υπολογισμό της παρακράτησης θα εφαρμόζεται ο σχετικός τύπος του Άρθρου 11 παρ. 9 των Γενικών Όρων.

   Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής.

   Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

   Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.
3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής.
4. Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, παρακρατούνται φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

## Άρθρο 5 Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, από την υπογραφή αυτής. Υφίσταται μονομερές δικαίωμα του ΑΔΜΗΕ, να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης κατά ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και τιμές μονάδος, ύστερα από σχετικό αίτημα του ΑΔΜΗΕ που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.

## Άρθρο 6 Ποινικές Ρήτρες

Πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 14 των Γενικών Όρων (ποινικές ρήτρες), ρητά συμφωνείται ότι οι ποινικές ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στην Εταιρεία κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.

**Α. <u>Ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις</u>**

1. Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες, ως ακολούθως:
   I. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
      α) για κάθε ημέρα καθυστέρησης που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών το 50% της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της μέσης εβδομαδιαίας συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, η οποία προκύπτει με διαίρεση της συνολικής συμβατικής αμοιβής με τον καθαρό χρόνο, υπολογιζόμενο σε εβδομάδες,
      β) για κάθε ημέρα καθυστέρηση που υπερβαίνει το ως άνω ορισθέν 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 10% επί της μέσης εβδομαδιαίας συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, των υπηρεσιών της σύμβασης που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, η αξία των οποίων υπολογίζεται όπως παραπάνω.
      γ) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του ΑΔΜΗΕ, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
   II. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

2. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας της εκτελεστικής σύμβασης και επιστρέφονται με αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο αυτής και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.
3. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από τον ΑΔΜΗΕ και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον ανάδοχο ή/και από την εγγυητική επιστολή του αναδόχου.
4. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των γενικών όρων, η προϊσταμένη υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του ΑΔΜΗΕ.
5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΑΔΜΗΕ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Β. **Ποινικές Ρήτρες για πλημμελή εκτέλεση των όρων της Εκτελεστικής Σύμβασης**

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται και λόγω πλημμελούς εκτέλεσης του αντικειμένου, που δεν υπερβαίνουν το 5% της αξίας της σύμβασης, η οποία παρακρατείται από την αμέσως επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο ή/και από την εγγυητική επιστολή του αναδόχου, για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του.

Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται, κατά τον έλεγχο που διενεργεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, στις περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης, δεν θα πιστοποιείται η καλή και άρτια εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας, δεν θα θεμελιώνεται, υπέρ του Αναδόχου, δικαίωμα πληρωμής και θα καταπίπτει υπέρ του ΑΔΜΗΕ ως ποινική ρήτρα ύψος 1% της αξίας της σύμβασης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου, εντός της εκάστοτε ορισθείσας από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία προθεσμίας, η οποία θα προσμετράται από την ημερομηνία της έγγραφης αναγγελίας/γνωστοποίησης της απαίτησης συμμόρφωσης προς τον Ανάδοχο, θα θεωρείται ότι η Εργολαβία απέτυχε του σκοπού της και ότι οι Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και το Προσωπικό εξετέθησαν σε αυξημένο **Κίνδυνο** και κατά συνέπεια ο ΑΔΜΗΕ θα έχει εκτεθεί σε Αστικούς, Ποινικούς και Οικονομικούς Κινδύνους και θα καταπίπτει υπέρ του ΑΔΜΗΕ ως ποινική ρήτρα ύψος 3% της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης.

Στην περίπτωση που **δεν** πιστοποιηθεί η καλή και άρτια εκτέλεση της Σύμβασης, κατά τα ως άνω, και σε δεύτερο έλεγχο – συνεχόμενο ή μη – η Σύμβαση θα καταγγέλλεται, σύμφωνα με τα Άρθρα 16 και 17 των Γενικών Όρων.

## Άρθρο 7 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στον ΑΔΜΗΕ σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με αριθμό e-230596 που εξέδωσε το Ταμείο Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε) για το ποσό των €6.790,00, το οποίο αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.

   Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

   Τυχόν καθυστέρηση του Αναδόχου να παραδώσει αυτή, δίνει στον ΑΔΜΗΕ το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη Σύμβαση, ο δε Ανάδοχος θα είναι απέναντί της υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν.
2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο ίδρυμα που την εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
   - Ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
   - Ο ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
   - Δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ.
3. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, μετά από αίτημα του Αναδόχου δύναται να αποδεσμεύεται σταδιακά σε τμηματικές παραλαβές, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά, με την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις της Εταιρείας (ποινικές ρήτρες κ.λπ.).

## Άρθρο 8 Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας των Οδηγιών των αρμόδιων Αρχών για τις εκάστοτε ισχύουσες υποχρεώσεις των εντολών του αρμόδιου Δασαρχείου ή Δήμου, των εκάστοτε πυροσβεστικών διατάξεων και οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των προβλεπόμενων από το νόμο για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση έργων πρασίνου, όσο και ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης έχει την υποχρέωση να ενημερώνεται και να εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις για τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε σχετικών οδηγιών της

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
3. Η παροχή των υπηρεσιών θα υλοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τον τρόπο που καθορίζει η παρούσα Σύμβαση.
4. Ο ΑΔΜΗΕ θα παρακολουθεί όλη την διαδικασία υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου. Επίσης ο ΑΔΜΗΕ θα παράσχει στον Ανάδοχο συνεχή και αδιάλειπτη υποστήριξη κοινοποιώντας όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και θα υπάρχει διαρκής συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων Μερών.

### Άρθρο 9 Εμπιστευτικότητα Στοιχείων – Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων-Ρήτρα Ακεραιότητας

Ο Ανάδοχος ταυτόχρονα με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης υποχρεούται να υπογράψει τις συνημμένες στο παρόν Α) Δήλωση Εμπιστευτικότητας, Β) Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και Γ) Ρήτρα Ακεραιότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

### Άρθρο 10 Ευθύνη Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη με τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση της σύμβασης.
2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού και των υπεργολάβων του, για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή και θάνατο οποιουδήποτε προσώπου.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες και τις διατάξεις των οικείων αρμόδιων αρχών (Δήμοι, Κοινότητες, Δασαρχεία) οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των υπηρεσιών του αναδόχου, εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων και την υπ' αριθ. 119999/2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis fimbriata f. sp. Platani Walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου).

4. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει διπλωματούχο ή πτυχιούχο ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό που θα είναι Υπεύθυνος Τεχνικός Ασφαλείας προς τις Αρχές και στους τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα στοιχεία του οποίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει με την υπογραφή της σύμβασης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τα στοιχεία του γεωτεχνικού του, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τη νομοθεσία και τις οδηγίες του αρμόδιου Δασαρχείου ή Δήμου.
6. Τα εργαλεία, ο εξοπλισμός, τα εφόδια και τα μηχανήματα για την αποψίλωση χόρτων εδαφοτεμαχίων βάσεων πυλώνων ΓΜ καθώς και ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας του προσωπικού του Αναδόχου (π.χ. κράνη προστασίας) θα διατίθενται από τον Ανάδοχο.
7. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει μεταφορικά μέσα κατάλληλα για τη μεταφορά των αναγκαίων προσώπων και εξοπλισμού και την αποκομιδή απορριμμάτων, για την καθημερινή εξυπηρέτηση της παροχής υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα μεταβαίνει, εφόσον του ζητείται, με δικό του μέσο στις εγκαταστάσεις ευθύνης του ΑΔΜΗΕ, την ημέρα και ώρα που θα του γνωστοποιείται για να παραλαμβάνει τον αρμόδιο τεχνικό του ΑΔΜΗΕ και να τον μεταφέρει στον τόπο εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας.

   Τα μεταφορικά μέσα θα παραμένουν συνεχώς στον τόπο εκτέλεσης του εκάστοτε αντικειμένου των υπηρεσιών των εκτελεστικών συμβάσεων για να διευκολύνουν την εκτέλεσή του (π.χ. αποκομιδή προϊόντων αποψίλωσης), καθώς και για διευκόλυνση μετακομιδής σε περίπτωση ατυχήματος.
8. Ο ανάδοχος θα τηρεί ημερολόγιο (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 των Ειδικών όρων της σύμβασης) στο οποίο θα αναγράφεται αναλυτικά και καθημερινά με σαφήνεια το είδος, το σημείο επέμβασης και τα άτομα τα οποία έχουν εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες. Για το κάθε τμήμα θα τηρείται με ευθύνη του αναδόχου αρχείο με φωτογραφίες ή άλλα κατάλληλα μέσα (πχ βίντεο) πριν την έναρξη των εργασιών και μετά την ολοκλήρωσή τους.

   8.1 Με την αποστολή του ημερολογίου προς την Επιβλέπουσα, θα οφείλει ο Τεχνικός ή ο Επικεφαλής που θα έχει οριστεί (με την παρ. 1 του άρθρου 7 των Ειδικών Όρων) να ελέγχει την ακρίβεια των αναγραφόμενων εργασιών του ημερολογίου και να εισηγείται προς την Επιβλέπουσα την αποδοχή, διόρθωση ή την απόρριψη των σχετικών εγγραφών του ημερολογίου, συντάσσοντας προς τούτο αιτιολογημένη αναφορά. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν πλημμέλειες ως προς την καλή εκτέλεση των εργασιών, στην αναφορά θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια οι ενέργειες προς αποκατάσταση. Ο έλεγχος θα διενεργείται με αυτοψία είτε μέσω φωτογραφικού υλικού ή άλλων κατάλληλων μέσων - εναπόκειται στην απόλυτη κρίση του ΑΔΜΗΕ -.

8.2 Η Επιβλέπουσα αξιολογεί αιτιολογημένα την ως άνω αναφορά/εισήγηση και προβαίνει κατά την κρίση της στην αποδοχή της ή όχι. Εν συνεχεία, ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, δυνάμενη να απορρίψει όσες εγγραφές κρίνει ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή στοιχείων κλπ.. Στην περίπτωση διόρθωσης το υποβάλει προς έγκριση στην Προϊσταμένη υπηρεσία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

8.3 Σημειώνεται ότι οι εγγραφές στο ημερολόγιο δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη και δύνανται να αμφισβητηθούν από τα αρμόδια όργανα του ΑΔΜΗΕ σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο.

9. Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού και των υπεργολάβων του, για την τήρηση της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, των οδηγιών των αρμοδίων αρχών (Δασαρχείων, Δήμων, Κοινοτήτων) την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και νομοθεσίας, υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή και θάνατο οποιουδήποτε προσώπου.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε ζημιά, η οποία τυχόν προκληθεί σε βάρος του ΑΔΜΗΕ, έστω και αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτού. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης από τον ανάδοχο τέτοια ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται να την αποκαταστήσει ο ίδιος με δαπάνες του αναδόχου.

## Άρθρο 11 Ισχύς της Σύμβασης

Η έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έγγραφης αναγγελίας από τον Αναθέτοντα Φορέα προς τον Ανάδοχο. Η αναγγελία αυτή θα ορίζει ρητώς την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών/εργασιών, η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας αποστολής της αναγγελίας.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ** **ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
## ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στην Αθήνα μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ' ενός:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΔΜΗΕ Α.Ε»** ή **«ΑΔΜΗΕ»**, εφεξής **«ΑΔΜΗΕ»,** που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αριθ. 89 & Κηφισού **(ΑΦΜ 099877486 της ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004001001000, ΚΩΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1031.F01175.0001)** και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Κων/νο Κωνσταντάρα, Τομεάρχη Υπηρεσιών & Μελετών/ ΔΕΑ, ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει της υπ' αριθ. ΔΕΑ/24007/07.08.2025 έγκρισης του ΑΔΜΗΕ,

ΚΑΙ

β) της εταιρείας με την επωνυμία **«GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** εφεξής **«Ανάδοχος»**, που εδρεύει επί της οδού Σμύρνης 5, Νέα Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341, Αττική, με **ΑΦΜ 801729255, της ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162285901000** και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Παναγόπουλο Δημοσθένη.

1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έχει υπογράψει την υπ' αριθ. ΔΕΑ-525018_2025 Σύμβαση (η «Κύρια Σύμβαση») με τον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Αντισυμβαλλόμενος», για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την «Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και αποψίλωσης βάσεων πυλώνων Γραμμών Μεταφοράς 150kV της γεωγραφικής ενότητας Κρήτης αρμοδιότητας Περιφερειακού Τομέα Κρήτης & & Νήσων».
2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια, σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες που του έχουν παρασχεθεί ή θα του παρασχεθούν από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, καθώς και όσον αφορά όλες τις πληροφορίες, στις οποίες θα μπορεί να έχει πρόσβαση λόγω της υπηρεσίας, που έχει αναλάβει με την Κύρια Σύμβαση.
3. <u>Ορισμοί. Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες.</u>

   Ο όρος «Συνεργασία» περιλαμβάνει την Κύρια Σύμβαση μεταξύ του Αντισυμβαλλομένου και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας.

   Ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» ενδεικτικά περιλαμβάνει την ίδια την Συνεργασία μεταξύ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και του Αντισυμβαλλόμενου, καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία

σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή και χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό».

Επίσης, ως «Εμπιστευτική Πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και επ' ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύμβαση.

Ο όρος «Ευαίσθητες Πληροφορίες», όπως ορίζεται και στην Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, η οποία είναι γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο, ενδεικτικά περιλαμβάνει οποιεσδήποτε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες τρίτων σχετικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (Παραγωγών, Προμηθευτών, Εμπόρων, Επιλεγέντων Πελατών) που περιέρχονται στην κατοχή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε κατά την εκτέλεση του σκοπού του, η κοινοποίηση/δημοσιοποίηση των οποίων θα μπορούσε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να στρεβλώσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και να προσφέρει μονομερώς εμπορικό πλεονέκτημα υπέρ κάποιου εκ των Συμμετεχόντων, οι οποίες έχουν περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική ή προφορική) και χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό» ή «Απόρρητο».

Επίσης, ως «Ευαίσθητη Πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία διαχειρίζεται η ΑΔΜΗΕ ΑΕ στα πλαίσια της λειτουργίας της και αφορά ενδεικτικά σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης, ρυθμιστική προσαρμογή (π.χ. Πρόγραμμα Συμμόρφωσης), εταιρική στρατηγική και ανάπτυξη (π.χ. αναφορές προόδου υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδίου/προϋπολογισμού, αναφορές απόδοσης Μονάδων Εταιρείας, πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ., κ.λπ.).

4. <u>Διάρκεια</u>

Η υποχρέωση εχεμύθειας του Αντισυμβαλλομένου εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης(από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης και μέχρι την λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλομένου),και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

5. <u>Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου</u>

5.1. Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

- να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και τις δραστηριότητές του σε σχέση με την Εταιρεία.

- να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει σε πέρας την υπηρεσία που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
- να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, ούτε να τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το υπηρεσία που έχει αναλάβει από την Εργοδότρια Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων, το οποίο θα παραδοθεί μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης.
- να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
- να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του ή να το επιδεικνύει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του υποδειχθεί από την Εταιρεία.
- να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε για τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων προσώπων.
- κατά την άσκηση των καθηκόντων του και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις του με τρίτους να μην γνωστοποιεί ή να καθιστά διαθέσιμες με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε και να διατηρεί την εχεμύθεια ως προς τις Ευαίσθητες Πληροφορίες, μέσα από τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διαβάθμισης και διαχείρισης (πρόσβαση, φύλαξη, διακίνηση και καταστροφή) των πληροφοριών που περιέρχονται στην κατοχή του και χαρακτηρίζονται ως Εσωτερικής Χρήσης, Εμπιστευτικές ή Απόρρητες, όπως αυτά περαιτέρω εξειδικεύονται στην Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.2. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την ΑΔΜΗΕ ΑΕ για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία ακόμα και πριν την λύση ή καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου, αυτός είναι υποχρεωμένος:

(α) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών και Ευαίσθητων Πληροφοριών.

(β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και

(γ) να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών.

6. Ρητά συνομολογείται, ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις του άρθρου 5.1. συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο και μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας.

7. <u>Παραβίαση υποχρεώσεων – Ευθύνη για αποζημίωση</u>

Ρητά συμφωνείται, ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της Εταιρείας.

8. <u>Ποινική ευθύνη</u>

Πέρα από τη συμβατική και κατά το νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου ιδίως με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16,17,18 του Ν. 146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

9. <u>Απαγόρευση εκχωρήσεως</u>

Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

10. <u>Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία</u>

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

11. <u>Τροποποίηση της Σύμβασης</u>

Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου έγγραφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του όρκου.

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφό της.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ** **ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
## ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΔΜΗΕ Α.Ε»** ή **«ΑΔΜΗΕ»**, εφεξής **«ΑΔΜΗΕ»,** που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αριθ. 89 & Κηφισού **(ΑΦΜ 099877486 της ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004001001000, ΚΩΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1031.F01175.0001)** και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Κων/νο Κωνσταντάρα, Τομεάρχη Υπηρεσιών & Μελετών/ ΔΕΑ, ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει της υπ' αριθ. ΔΕΑ/24007/07.08.2025 έγκρισης του ΑΔΜΗΕ,

ΚΑΙ

β) της εταιρείας με την επωνυμία **«GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** που εδρεύει επί της οδού Σμύρνης 5, Νέα Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341, Αττική, με **ΑΦΜ 801729255, της ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162285901000** και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Παναγόπουλο Δημοσθένη.

εφεξής αποκαλούμενος/η στην παρούσα ως **«Εκτελών την Επεξεργασία»**.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α. Η παρούσα Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων (εφεξής «Σύμβαση») αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθ. ΔΕΑ-525018_2025 σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ των ανωτέρω μερών (εφεξής «Κύρια Σύμβαση»).

Β. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Κύριας Σύμβασης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να αποκαλύψει ή να διαβιβάσει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία πληροφορίες που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση την υφιστάμενη Ελληνική και Ενωσιακή Νομοθεσία (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»), με σκοπό την άρτια εκτέλεση της Κύριας Σύμβασης.

Γ. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δύναται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του διαβιβάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για λογαριασμό του τελευταίου, προκειμένου να εκτελεσθεί επιτυχώς η Κύρια Σύμβαση.

Στα πλαίσια του παρόντος παραρτήματος συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναθέτει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία να επεξεργάζεται για λογαριασμό του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της Κυρίας Συμβάσης ήτοι: (να τεθούν αναλυτικά τα δεδομένα που διαβιβάζονται) καθώς και όσα μπορεί να συμφωνήσουν μεταγενέστερα τα συμβαλλόμενα μέρη γραπτώς (εφεξής «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»). Κάθε τέτοια μεταγενέστερη συμφωνία υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται τα ανωτέρω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τους σκοπούς της Κυρίας Σύμβασης, υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και για όσο χρόνο διαρκεί η Κύρια Σύμβαση.
3. Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαβιβάσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της Κυρίας Συμβάσης, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και εν συνεχεία να καταστρέψει ή να διαγράψει οριστικά τα δεδομένα αυτά.
4. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των εδαφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και παροχή γραπτής συναίνεσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Η εν λόγω διαβίβαση υπόκειται σε συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ δυνάμει της Υφιστάμενης Νομοθεσίας.
5. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που του διαβιβάζει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε ξεχωριστό αρχείο από άλλα τυχόν δεδομένα που επεξεργάζεται για λογαριασμού οποιουδήποτε τρίτου.
6. Ο Εκτελών την Επεξεργασία μεριμνά, καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, να λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα δεδομένα να είναι ασφαλή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω μέτρα πρέπει να εγγυώνται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας σε σχέση με το είδος των δεδομένων, τη φύση και τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους υφιστάμενους κινδύνους καθώς και τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω τεχνικά και οργανωτικά

μέτρα τυγχάνουν τακτικής αξιολόγησης από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία και δύναται να μεταβάλλονται, σε συνάρτηση με τεχνικές/ επιστημονικές/τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις, ούτως ώστε το επίπεδο ασφαλείας να μη μειώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας.

7. Κατ' απαίτηση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει σε αυτόν όλες τις πληροφορίες, διευκρινήσεις και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να γνωρίζει ποια είναι τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας και να μπορεί να αξιολογήσει το επίπεδο ασφαλείας που αυτά προσφέρουν, καθώς και τη συμβατότητα και επάρκειά τους υπό το πρίσμα των απαιτήσεων της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται να διατυπώσει ενστάσεις αναφορικά με συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, τα οποία ενδέχεται να θεωρεί ανεπαρκή, καθώς και να προτείνει εναλλακτικά μέτρα.
8. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει ότι το προσωπικό του, ιδίως αν έχει πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι άρτια εκπαιδευμένο και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και εχέγγυα, προκειμένου ο Εκτελών την Επεξεργασία να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας. Κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει στον πρώτο όλες τις πληροφορίες, διευκρινήσεις και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου ο τελευταίος να ενημερωθεί για τις ικανότητες και την αξιοπιστία του προσωπικού του Εκτελούντος την Επεξεργασία κατά τα ανωτέρω. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται να διατυπώσει αιτιολογημένες ενστάσεις για συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού, καθώς και να ζητεί να μην ανατίθενται καθήκοντα που συνδέονται με την εκτέλεση της παρούσας στα εν λόγω μέλη.
9. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου διαβιβάζονται και τίθενται σε επεξεργασία (εφεξής «Υποκείμενο των Δεδομένων»), υποβάλλει αίτηση απευθείας στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία δυνάμει της παρούσας, ο Εκτελών την Επεξεργασία οφείλει να διαβιβάσει το εν λόγω αίτημα αμελλητί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να εκτελέσει με ακρίβεια τις εντολές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δε δύναται αυτοβούλως να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ιδίως δεν επιτρέπεται να διορθώσει, να διαγράψει ή να περιορίσει την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρά μόνο βάσει γραπτών εντολών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή αν το επιβάλει η εκτέλεση της Κυρίας Σύμβασης ή η Υφιστάμενη Νομοθεσία.

10. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει το δικαίωμα, να διενεργεί επιθεωρήσεις οποτεδήποτε, ή να δίνει εντολή σε τρίτο, εκπρόσωπο του ή/και ελεγκτή, να τις διεξάγει για λογαριασμό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Αντίστοιχα, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πρόσβαση σε οποιοδήποτε χώρο διεξάγεται η επεξεργασία και να του παρέχει οτιδήποτε απαιτείται για τη διενέργεια του ελέγχου.
11. Σε περίπτωση που ο Εκτελών την Επεξεργασία επικαλείται την ύπαρξη εξωτερικών ελέγχων, εσωτερικών ή ανεξάρτητων επιθεωρήσεων, ή τη λήψη πιστοποιήσεων, προκειμένου να αποδείξει των επάρκεια των ληφθέντων από αυτόν τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, χορηγεί στον τελευταίο όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που συνδέονται με τους εν λόγω ελέγχους ή τις επιθεωρήσεις ή τις πιστοποιήσεις.
12. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει κάθε απαραίτητη συνδρομή και βοήθεια στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλει η Υφιστάμενη Νομοθεσία αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας απέναντι στα Υποκείμενα των Δικαιωμάτων, τις αρμόδιες εποπτικές αρχές ή τρίτους.
13. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μόλις λάβει γνώση ενδεχομένης, τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης, ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, ή αποκάλυψης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιασδήποτε ενδεχόμενης, τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης, ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά (εφεξής «Παραβίαση Δεδομένων»). Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να διερευνήσει την Παραβίαση Δεδομένων και να ενημερώσει σχετικά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επιπλέον, υποχρεούται, κατά το μέτρο του δυνατού, να αποτρέψει περαιτέρω Παραβιάσεις Δεδομένων. Σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση του επιπέδου ασφαλείας, τη διασφάλιση των δεδομένων και για τον περιορισμό οποιασδήποτε περαιτέρω πιθανής επίπτωσης για τα Υποκείμενα των Δεδομένων και για τα συμφέροντα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, εάν αυτή συνδέεται με την Παραβίαση Δεδομένων ή αποτελεί συνέπεια της.

    Επιπλέον, υποχρεούται να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε πληροφορία, την οποία διαθέτει, και την οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί εύλογα να ζητήσει σε σχέση με την Παραβίαση Δεδομένων.
14. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει κάθε εφικτή βοήθεια στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αναφορικά με την υποχρέωση του τελευταίου να πληροφορεί τις αρμόδιες αρχές και τα

Υποκείμενα των Δεδομένων σε περίπτωση Παραβίασης Ασφαλείας (υποχρέωση γνωστοποίησης και ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)·

15. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται αμελλητί να ενημερώνει γραπτώς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εάν πιστεύει ότι η κάποια επεξεργασία δεδομένων στην οποία προβαίνει, ή θα προβεί, συνεπάγεται, ή μπορεί να συνεπάγεται, παράβαση της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Κατά την περίπτωση αυτή, δύναται να αναβάλλει την εκτέλεση της σχετικής επεξεργασίας έως ότου λάβει απάντηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
16. Μετά την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης, ή όταν το ζητά ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει, κατ' επιλογήν του Υπευθύνου Επεξεργασίας, να επιστρέψει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του και όλα τα προϊόντα εργασίας και δεδομένα που παρήχθησαν, ή να τα διαγράψει σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, διαβιβάζοντάς του το σχετικό πρωτόκολλο διαγραφής.
17. Ο Εκτελών την Επεξεργασία απαγορεύεται να αναθέσει με οποιοδήποτε τρόπο την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία ανέλαβε δυνάμει της παρούσας ή της Κύριας Σύμβασης, σε υπεργολάβο εκτελούντα την επεξεργασία (sub-processor) παρά μόνο εάν προ της εκκίνησης της ως άνω επεξεργασίας συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
    - Ο Εκτελών την Επεξεργασία έχει ενημερώσει εγγράφως και έχει λάβει τη ρητή ειδική συναίνεση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Η ενημέρωση οφείλει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της ταυτότητας του υπεργολάβου, τους σκοπούς και το εύρος της προτεινόμενης επεξεργασίας με σύμβαση υπεργολαβίας, καθώς και αν η επεξεργασία θα λάβει χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ.

    - Ο Εκτελών την Επεξεργασία έχει διασφαλίσει πως η ανατιθέμενη επεξεργασία από τον υπεργολάβο εκτελούντα την επεξεργασία είναι απολύτως συμβατή με την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

    - Ο υπεργολάβος εκτελών την επεξεργασία έχει συμβατικώς αναλάβει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Εκτελούντα την Επεξεργασία αναφορικά με την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις οποίες αναλαμβάνει ο τελευταίος έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας, δυνάμει της Κυρίας Σύμβασης, ιδίως σε σχέση με την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων έτσι ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της Υφιστάμενης Νομοθεσίας.

18. Ο Εκτελών την Επεξεργασία, εκ της ιδιότητας αυτής δεσμεύεται και από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του επιβάλει η Υφιστάμενη Νομοθεσία.
19. Ρητά συμφωνείται πως ο Εκτελών την Επεξεργασία δε θα υπερβαίνει τα όρια των εντολών που του έχει αναθέσει ο Υπεύθυνος της Επεξεργασίας σε σχέση με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπό την επιφύλαξη του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου. Σε περίπτωση που ο Εκτελών την Επεξεργασία καθορίσει, κατά παράβαση των όρων της Κύριας Σύμβασης και του παρόντος Παραρτήματος τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 82, 83, 84 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θεωρείται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία και φέρει τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες της Υφιστάμενης Νομοθεσίας.
20. Τα Μέρη ρητά συμφωνούν πως ο Εκτελών την Επεξεργασία ευθύνεται πλήρως έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας για κάθε άμεση, έμμεση, υφιστάμενη, μελλοντική, θετική ή αποθετική ζημία του τελευταίου εξαιτίας της αθέτησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας. Ομοίως, ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο αν η εν λόγω ζημία επήλθε ως αποτέλεσμα ή συνέπεια πράξεων ή παραλείψεων του υπεργολάβου εκτελούντα την επεξεργασία. Η ως άνω ευθύνη του Εκτελούντα την Επεξεργασία δεν περιορίζει τυχόν δικαίωμα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου, να στραφεί κατά του υπεργολάβου εκτελούντα την επεξεργασία.
21. Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
22. Παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας δύναται να συνιστά ουσιώδη παραβίαση της Κύριας Σύμβασης.
23. Η κήρυξη κάποιου από τους όρους της παρούσας ως άκυρου, παρανόμου ή ανυπόστατου δεν συμπαρασύρει το κύρος της παρούσας και την υπόλοιπων όρων της.
24. Κατά τα λοιπά, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως από την Κύρια Σύμβαση.

**ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ** **Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

## ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΑΔΜΗΕ, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις του ΑΔΜΗΕ καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε

ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις του ΑΔΜΗΕ περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Η εταιρεία με την επωνυμία **«GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** που εδρεύει επί της οδού Σμύρνης 5, Νέα Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341, Αττική, με **ΑΦΜ 801729255, της ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162285901000** νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Παναγόπουλο Δημοσθένη.

Υπογραφή/Σφραγίδα

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΑ-525018_2025**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

**«Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και αποψίλωσης βάσεων πυλώνων Γραμμών Μεταφοράς 150kV της γεωγραφικής ενότητας Κρήτης αρμοδιότητας Περιφερειακού Τομέα Κρήτης & Νήσων»**

**ΤΕΥΧΟΣ 2**

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΑΡ./ΗΜ.: ΔΕΑ/24635/10.09.2025

ΔΕΑ-525018_2025

**ΤΕΥΧΟΣ 1&2 – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ&ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ) (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|---|---|---|---|
| **Αποψιλώσεις ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ** | 1.600 ΠΥΛΩΝΕΣ 150KV | **84,875** | **135.800,00** |

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ +30 210 519 2802 FAX +30 210 519 2326 www.admie.gr

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΑ-525018_2025**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

**«Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και αποψίλωσης βάσεων πυλώνων Γραμμών Μεταφοράς 150kV της γεωγραφικής ενότητας Κρήτης αρμοδιότητας Περιφερειακού Τομέα Κρήτης & Νήσων»**

**ΤΕΥΧΟΣ 3**

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

ΆΡΘΡΟ 1: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ..... 2

ΆΡΘΡΟ 2: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ..... 2

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..... 3

ΆΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ..... 4

ΆΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ..... 4

ΆΡΘΡΟ 6: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ..... 6

ΆΡΘΡΟ 7: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ..... 6

ΆΡΘΡΟ 8: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ..... 6

ΆΡΘΡΟ 9: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 7

ΆΡΘΡΟ 10: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ..... 8

ΆΡΘΡΟ 11 : ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ..... 11

ΆΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..... 12

# ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

## Άρθρο 1 Εκπροσώπηση του ΑΔΜΗΕ

1. Ο συντονισμός της παροχής των υπηρεσιών, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από τον ΑΔΜΗΕ, μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η οποία ορίζεται να είναι ο Υπό-Τομέας ΓΜ του Περιφερειακού Τομέα Κρήτης & Νήσων, της προϊσταμένης υπηρεσίας που ορίζεται να είναι ο Περιφερειακός Τομέας Κρήτης & Νήσων, της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ).
2. Η άσκηση των καθηκόντων των οργάνων του ΑΔΜΗΕ ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της Σύμβασης.

## Άρθρο 2 Εκπροσώπηση του Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ως αντίκλητο, ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίδοση όλων των εξώδικων ή διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με την Σύμβαση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις ή πράξεις που επιβάλλουν αυτοπρόσωπη ενέργεια από τον παραλήπτη της επίδοσης, τον κ. Παναγόπουλο Δημοσθένη.
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει τον κ. Παναγόπουλο Δημοσθένη, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί και θα ενεργεί εκ μέρους του για όλα τα θέματα που προκύπτουν σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της εκτέλεσης της προόδου του αντικειμένου της. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται από τις πράξεις και παραλείψεις του εκπροσώπου του.
3. Αντικατάσταση ή αναπλήρωση των εκπροσώπων του Αναδόχου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του ως άνω προσώπου, αν το θεωρεί ακατάλληλο. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει αμέσως νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας.

## Άρθρο 3 Παρακολούθηση της Σύμβασης

Η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης θα διενεργείται από τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία εισηγούνται σχετικώς στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διοικεί τη σύμβαση για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης

και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

### Άρθρο 4 Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας περί υγείας, ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
2. Ο ανάδοχος και οι υπεργολάβοι **υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους** που θα απασχολείται στα πλαίσια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της χορήγησης όλων των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.
   Ο ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΑΔΜΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του.
3. Εάν για την αρτιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας απαιτηθεί να εκτελεστεί από τον Ανάδοχο εργασία υπερωριακή, νυχτερινή, εργασία σε Αργίες, Εορτές, Κυριακές κλπ, αυτή δεν δικαιολογεί κανενός είδους προσαύξηση του τιμήματος.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ' υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του αναδόχου ή/και των υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της Σύμβασης.

### Άρθρο 5 Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά

1. Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συμφωνητικού, την εικοστή (20η ) ημέρα από την ημερομηνία υποβολής των τιμολογίων, με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε τακτή ημέρα πληρωμής την πρώτη Παρασκευή μετά την συμπλήρωση της προαναφερόμενης ημερομηνίας, υπό τον όρο ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα έχουν προσκομισθεί εγκαίρως, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής.

Πέρα των αναφερομένων για τη σύνταξη των πιστοποιήσεων και λοιπών δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Για την πληρωμή της προκαταβολής:

- Σχετική εγγυητική επιστολή προκαταβολής τραπέζης, συνταγμένη σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα αν απαιτείται.

2. Για τη πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος απαιτείται:

α) Τιμολόγιο υπέρ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, εκδοθέν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις (ΚΥΑ Αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 (1) Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς),

β) Πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με τους όρους της παρούσας Σύμβασης από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εγκεκριμένη από την Προϊσταμένη Υπηρεσία.

γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο, για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου,

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου στην οποία βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, των εκάστοτε πυροσβεστικών διατάξεων και οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, των υποδείξεων των αρμοδίων Δασαρχείων ή Δήμων κλπ.,

ζ) Κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο ενδεχομένως θα ζητηθεί από τα αρμόδια για την πληρωμή όργανα του ΑΔΜΗΕ, από το οποίο δύναται να αποδειχθεί η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με το απασχολούμενο για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης προσωπικό του Αναδόχου, για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου Προσωπικό από αυτόν για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.

3. Σε περίπτωση που με οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιηθεί τεκμηριωμένα στον ΑΔΜΗΕ, ότι ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στο προσωπικό που απασχολεί στα πλαίσια της υπόψη Σύμβασης (και δεδομένων των επιπτώσεων που έχει στον ΑΔΜΗΕ αυτή η εκκρεμότητα), ρητά συμφωνείται στην Σύμβαση ότι ο Ανάδοχος εκχωρεί το δικαίωμα στον ΑΔΜΗΕ να δεσμεύσει αντίστοιχο ποσό (και μέχρι του ποσού που οφείλει ο

ΑΔΜΗΕ στον Ανάδοχο από μεταξύ τους συμβάσεις) ώστε να καλύψει διεκδικήσεις των υπόψη εργαζομένων από τον ίδιο.

### Άρθρο 6 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του ΑΔΜΗΕ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

### Άρθρο 7 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (Ελληνικές ή ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, ασφάλιση "ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ", σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους 6 Ασφαλίσεις.

**Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης θα περιλαμβάνει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων δημοτικών πράσινων αποβλήτων.**

### Άρθρο 8 Ημερολόγιο

1. Ο ανάδοχος θα τηρεί ημερολόγιο στο οποίο θα αναγράφεται αναλυτικά και καθημερινά με σαφήνεια το είδος, το σημείο επέμβασης και τα άτομα τα οποία έχουν εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες. Για το κάθε τμήμα θα τηρείται με ευθύνη του αναδόχου αρχείο με φωτογραφίες ή άλλα κατάλληλα μέσα (πχ βίντεο) πριν την έναρξη των εργασιών και μετά την ολοκλήρωσή τους.
2. Η ακρίβεια των αναγραφόμενων εργασιών του ημερολογίου ελέγχεται από τους υπαλλήλους που προβλέπονται στην παρ.2 άρθρου 1, οι οποίοι σε περίπτωση που διαπιστώσουν πλημμέλειες ως προς την καλή εκτέλεση των εργασιών, προσδιορίζουν στον ανάδοχο τις ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση. Ο έλεγχος διενεργείται είτε με αυτοψία είτε μέσω φωτογραφικού υλικού ή άλλων κατάλληλων μέσων.

3. Η Επιβλέπουσα υπηρεσία σε περίπτωση πλημμελειών, βεβαιώνει ότι αυτές αποκαταστάθηκαν ορθώς, δύναται δε να ζητήσει από τον ανάδοχο την εκτέλεση και πρόσθετων αποκαταστατικών ενεργειών, εφόσον θεωρεί ότι αυτές δεν επαρκούν.
4. Το ημερολόγιο θα τηρείται ηλεκτρονικά και θα υπογράφεται ψηφιακά με τρόπο που να αποδεικνύεται ο χρόνος σύνταξής του καθώς και τα πλήρη στοιχεία του συντάκτη του, οποίος δεσμεύεται για τα δηλούμενα και αναγραφόμενα σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις περί ψευδούς δήλωσης του Ν.1599/1986. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

## Άρθρο 9 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων/ απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας

Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι κατά την παροχή των υπηρεσιών θα προβαίνει κάθε φορά στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας που, κατά τους κανόνες της τέχνης, τους τυχόν Κανονισμούς που ισχύουν και κατά την κρίση επιμελούς ανδρός, απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ και παντός τρίτου, καθώς και για την αποφυγή προκλήσεως οποιασδήποτε ζημιάς του ΑΔΜΗΕ ή σε τρίτους.

Ο Ανάδοχος συμφωνεί και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την μελέτη και εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εργασίας τόσο για τους απασχολούμενους στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης όσο και για τους τρίτους.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει:

1. Σύμφωνα με τον Ν.1568/85 και τα Π.Δ.17/96, Π.Δ.294/88, όπως αυτά ισχύουν, να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας, ανάλογης ειδικότητας καθώς και Ιατρό Εργασίας εάν απαιτείται, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τους Τεχνικούς Ασφαλείας των Περιφερειακών Τομέων.
2. Να κοινοποιεί τις ανωτέρω αναθέσεις και να αναρτά τα προγράμματά εργασίας, σύμφωνα με την νομοθεσία.
3. Να τηρεί Βιβλίο Υποδείξεων και Παρατηρήσεων του Τ.Α. και Ι.Ε. , Βιβλίο Ατυχημάτων, και να αναγγέλλει τα ατυχήματα στις αρχές και στον ΑΔΜΗΕ.
4. Να έχει στη διάθεση των εργαζομένων του γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (ΓΕΕΚ) της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας τόσο όσο αναφορά τους κινδύνους για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταθέσει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) όπου θα καταγράψει:

- τη μέθοδο της εργασίας του σε όλα τα στάδια από τον καθαρισμό–αποψίλωση-κοπή μέχρι την εναπόθεση σε νόμιμο χώρο,

- το προσωπικό
- τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει
- τους πιθανούς κινδύνους των εργασιών και τους τρόπους που θα τους αντιμετωπίσει.

Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες επαγγελματικές άδειες εργασίας και τα οχήματα την αναγκαία πρόσφατη και σε ισχύ πιστοποίηση και έλεγχο καταλληλόλητας.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να οριοθετήσει το χώρο εργασίας με κατάλληλη σήμανση και να διαθέτει τα απαραίτητα πυροσβεστικά μέσα για να αντιμετωπίσει μία πιθανή έναρξη πυρκαγιάς.

Στην περίπτωση μη εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων και μη τήρησης των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας από τον Ανάδοχο, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, να απαιτήσει τη διακοπή των εργασιών και να προβεί στην υλοποίηση των κυρωτικών όρων της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις κείμενες και σχετικές με την Υγεία και την Ασφάλεια διατάξεις της Νομοθεσίας, ενώ ταυτόχρονα να εκσυγχρονίζεται ακόμα με αυτήν και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο από τους αρμοδίους κρατικούς και μη φορείς τα θεωρημένα ή μη βιβλία που απαιτεί η νομοθεσία.

Τα παραπάνω δεν μειώνουν καθ' οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ως εργοδότη στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας για το προσωπικό του.

## Άρθρο 10 Παραλαβή του αντικειμένου

1. Το αντικείμενο κάθε εκτελεστικής σύμβασης δύναται να παραληφθεί, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 8 ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), στο τέλος του πρώτου μήνα, με την έκδοση σχετικής Πιστοποίησης από την αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ.

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του αναδόχου για την παραλαβή είναι τα ακόλουθα:

   1.1. Την τελική πιστοποίηση/ επιμέτρηση εργασιών κάθε εκτελεστικής, εγκεκριμένη από την Προϊσταμένη Υπηρεσία.

   1.2. Τις τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αναδόχου.

   Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής η οποία ορίζεται αρμοδίως από τον ΑΔΜΗΕ, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εκτελεστική σύμβαση και το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της εκτελεστικής σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

2. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

3. Για την εφαρμογή της παρ. 2 ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο σχετικό άρθρο 5, περί απόρριψης παραδοτέου και αντικατάστασης.

4. Μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, εφαρμόζοντας αναλόγως τα προβλεπόμενα ανωτέρω και στην σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Για την παραλαβή διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος σε δείγμα ανοιγμάτων ή βάσεων (από το σύνολο των ανοιγμάτων ή βάσεων που κλαδεύτηκαν ή αποψιλώθηκαν καθ᾽ όλη τη διάρκεια της σύμβασης).

Τα ανοίγματα ή βάσεις που ελέγχονται θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικά της συνολικής υπηρεσίας που παραλαμβάνεται (π.χ. να ανήκουν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, να επιλεγούν δένδρα διαφόρων ειδών και μεγεθών και βάσεις πύργων όλων των ειδών) και να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10% του συνολικού όγκου της υπηρεσίας που παραλαμβάνεται (π.χ. 10% του πλήθους των ανοιγμάτων ή βάσεων που κλαδεύτηκαν ή αποψιλώθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο).

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση του δείγματος θεωρούνται ότι ισχύουν για το σύνολο της αντιπροσωπευόμενης από το δείγμα ποσότητας εργασιών του Αναδόχου.

### Άρθρο 11 Διάθεση εργαλείων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων

1. Τα εργαλεία, ο εξοπλισμός, τα εφόδια και τα μηχανήματα για την εκτέλεση του αντικειμένου καθώς και ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας του προσωπικού του Αναδόχου (π.χ. κράνη προστασίας) θα διατίθενται από τον Ανάδοχο.
2. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει μεταφορικά μέσα κατάλληλα για τη μεταφορά των αναγκαίων προσώπων και εξοπλισμού για την καθημερινή εξυπηρέτηση της παροχής υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα μεταβαίνει, εφόσον του ζητείται, με δικό του μέσο στις εγκαταστάσεις ευθύνης του ΑΔΜΗΕ, την ημέρα και ώρα που θα του γνωστοποιείται για να παραλαμβάνει τον αρμόδιο τεχνικό του ΑΔΜΗΕ.
3. Τα μεταφορικά μέσα θα παραμένουν συνεχώς στον τόπο παροχής των υπηρεσιών για να διευκολύνουν την εκτέλεση της εργασίας (π.χ. αποκομιδή προϊόντων αποψίλωσης), καθώς και την περίθαλψη των εργαζομένων, σε περίπτωση ατυχήματος.

### Άρθρο 12: Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης

Ο Ανάδοχος δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ` εφαρμογή των προβλεπόμενων συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΑΔΜΗΕ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής//παρακολούθησης της Σύμβασης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί

αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.